MENNDEL
& MELO

INFORMATIVO
MENSAL

Novembro 2026

CONTENCIOSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO

STF

ISS fora da base do PIS e da Cofins – Tema 118 – O STF excluiu o ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins, seguindo a lógica fixada no Tema 69 (exclusão do ICMS). A modulação dos efeitos ainda não foi definida e deve ser discutida em embargos de declaração, com impacto estimado em até R$ 35,4 bilhões em eventuais restituições.

Imunidade de ITBI na integralização de capital – Tema 1.348 — O STF fixou que a imunidade de ITBI na integralização de bens ao capital social é incondicionada, independentemente da atividade preponderante da empresa (relator ministro Edson Fachin). Ficou em aberto o alcance da imunidade quando há diferença entre o valor declarado e o valor de mercado do imóvel.

Créditos presumidos de ICMS fora da base de PIS/Cofins – Tema 843 – O STF decidiu que créditos presumidos de ICMS não compõem a base de cálculo do PIS e da Cofins, sem modulação de efeitos até o momento.

Funrural sobre receita bruta – ADI 4.395 – O STF declarou a contribuição do Funrural sobre a receita bruta inconstitucional até 31/12/2017 e constitucional a partir de 2018 (Lei 13.606/2018), afastando também, por maioria, a sub-rogação dos adquirentes no período anterior a 2018.

Expurgos inflacionários em depósitos judiciais – Tema 1.016 — Prevaleceu o entendimento de que expurgos inflacionários não entram na correção de depósitos judiciais, com a tese ampliada para depósitos judiciais em geral.

STJ

- **Stock options sem contribuição previdenciária no exercício – Tema 1.379 —** STJ fixou que não incidem contribuições previdenciárias patronais e de terceiros sobre stock options no momento do exercício da opção.

- **Vedação a créditos de PIS/Cofins sobre o ICMS nas aquisições – Tema 1.364 —** STJ confirmou a validade da vedação a créditos de PIS/Cofins sobre o ICMS nas aquisições a partir de 01/05/2023, trazida pela MP 1.159/2023.

- **JCP não dedutível da base de PIS/Cofins – REsp 2.271.580 —** STJ decidiu que juros sobre capital próprio pagos a acionistas não podem ser deduzidos da base de PIS/Cofins, inclusive no regime cumulativo.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

- **PIS sobre a folha de cooperativas de crédito – EREsp 2.165.205 —** STJ manteve a incidência de PIS sobre a folha de salários das cooperativas de crédito, por falta de similitude fática com o paradigma invocado.

- **PIS/Cofins sobre etanol fora do Tema 69 – AREsp 2.683.537 —** STJ afastou a aplicação do Tema 69 ao regime ad rem de PIS/Cofins sobre etanol, negando a exclusão do ICMS da base nesse regime específico.

CARF

- **Hiring bonus e contribuição previdenciária –** Processo 16327.720188/2019-81 — CARF manteve a incidência de contribuição previdenciária sobre hiring bonus, por falta de comprovação de cláusula de devolução dos valores.
- **PLR com instrumentos coletivos distintos –** Processo 16327.720840/2018-87 — 2ª Turma da CSRF restabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária sobre PLR paga com base em ACT e CCT distintos, por falta de compensação entre os instrumentos.
- **Dedutibilidade de fraudes com cartão de crédito –** Processo 16327.720205/2014-76 — julgamento suspenso em 07/10/2026 por pedido de vista, após o relator votar pela aplicação do art. 364 do RIR/99 e negar a dedução.

MUDANÇAS NORMATIVAS

- **TCU fixa alíquota de referência da CBS para 2027 em 11,34% —** TCU aprovou, no TC 006.529/2026-7 (relator ministro Vital do Rêgo), a proposta de alíquota de referência da CBS em 11,3% para 2027, com redutor de 44,2% para compras governamentais; o Senado tem até 15/12/2026 para ratificar por resolução.

MENNDEL & MELO

EVENTOS

05/10 **Palestra Florianópolis - Compromisso ANEOR Infra Malha Rodoviária**
Florianópolis - SC

20/10 **Evento OGMO Santos**
Santos - SP









